

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3092/2539

นาย จักรี อมรกุล
นาง ยินดี ลายล้อมทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 569

การตีความสัญญาจะต้องตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดย
พิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา368คู่
สัญญาทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีกำหนดระยะ
เวลา28ปีแสดงว่าคู่สัญญาประสงค์จะให้สัญญาเช่ามีอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาเช่า
ตามที่ได้จดทะเบียนการเช่าไว้และย่อมไม่ประสงค์จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาได้
ก่อนครบกำหนดเมื่อทรัพย์สินที่เช่าถูกยึดตามคำสั่งศาลเพราะการกระทำของผู้ให้เช่า
เดิมมิใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยสัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุดโจทก์เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน
ที่เช่าย่อมรับมาทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา569โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเช่าอาคารตึกแถวมีกำหนด 28 ปีจากนางกาญจนาพร ผู้ให้
เช่า ต่อมาผู้ให้เช่าถูกบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธรากร จำกัด ฟ้องเป็นจำเลยที่ศาลแพ่ง
ศาลแพ่งมีคำสั่งบังคับคดีนำทรัพย์สินที่เช่าออกขายทอดตลาดโจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อ

ทรัพย์ได้ ขอให้บังคับจำเลยพร้อมทั้งบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคาร
ตึกแถวดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้องและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า สัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุด โจทก์เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่
เช่า ย่อมต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์
ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยออกจากทรัพย์ที่เช่า ค่าเสียหายไม่เกินเดือนละ 100 บาท

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือสัญญาเช่าข้อ 11 ระบุว่า ถ้าผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าก็ดี
หรือประพฤติดังสัญญาหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก็ดี หรือถ้าสถานที่เช่าหรือ
สิ่งของที่อยู่ในสถานที่เช่าถูกอาศัยหรือยึดตามคำสั่งศาลก็ดี หรือผู้เช่าถูกฟ้องร้องเป็น
คดีล้มละลายก็ดี หรือทำความตกลงหรือขอลดหนี้กับเจ้าหนี้ประการใดก็ดี ผู้ให้เช่า
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขับไล่ผู้เช่ากับบริวารและกลับเข้ายึดถือครอบครองสถานที่เช่าได้
ทันทีโดยให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว เห็นว่าสัญญาเช่าดังกล่าวมิได้ระบุว่าสถานที่
เช่าถูกยึดตามคำสั่งศาลเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าหรือทั้งสองฝ่าย
ดังนั้นจึงต้องตีความ ซึ่งการตีความสัญญาจะต้องตีความไปตามความประสงค์ในทาง
สุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 368 การเช่ารายนี้คู่สัญญาทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีกำหนดระยะเวลาเช่า 28 ปี แสดงว่า คู่สัญญาประสงค์จะให้
สัญญาเช่ามีอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามที่ได้จดทะเบียนการเช่าไว้ และย่อม

ไม่ประสงค์จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนด หากตีความว่าสถานที่เช่าถูกยึดตามคำสั่งศาลเกิดจากการกระทำของผู้ให้เช่า ก็เท่ากับว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า 28 ปี ที่ตกลงทำสัญญาเช่ากันทั้งที่ผู้เช่าไม่ตกลงด้วยและไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดสถานที่เช่าถูกยึด เพราะผู้ให้เช่ายอมกระทำให้สถานที่เช่าถูกยึดตามคำสั่งศาลเมื่อใดก็ได้ อันเป็นการขัดต่อความประสงค์ของคู่สัญญา ดังนั้นจึงต้องตีความว่าสถานที่เช่าถูกยึดตามคำสั่งศาลต้องเกิดจากการกระทำของผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าจึงจะมีสิทธิขับไล่ผู้เช่าหรือเลิกสัญญาเช่าได้ และการตีความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อความในหนังสือสัญญาเช่าข้อ 11 ซึ่งบังคับให้ผู้เช่าปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียว เช่นไม่ชำระค่าเช่า ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นต้น เมื่อการที่อาคารตึกแถวถูกยึดตามคำสั่งศาลเพราะการกระทำของนางกาญจนาพรผู้ให้เช่าเดิม มิใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยสัญญาเช่าจึงไม่สิ้นสุด โจทก์ย่อมรับมาทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่จำเลย

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่ม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น